

1504466-72.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... tinha roupas que se desfez, na sequência furtou um aparelho celular de outra vítima. Alegou que não sabia a quem pertencia a mala, e não tinha outro interesse além do patrimonial.

A confissão do réu foi roborada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

A testemunha policial Marcel narrou ter recebido a notícia do furto da mala, recebeu fotos dela, analisou as imagens captadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504466-72.2020.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504466-72.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2199773/2020 - 03º D.P.

AEROP/TUR-GUARULHOS, 8574691 - 03º D.P. AEROP/TUR-GUARULHOS, 2199773 - 03º D.P.

AEROP/TUR-GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILDEGLAN EVANGELISTA TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA denunciou EDMILSON GILDEGLAN EVANGELISTA TEIXEIRA como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, porque no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 17h na Rua do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 66 - Asa D, Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, subtraiu para si: 1 mala de viagem da marca Rimova no valor de R\$ 17.1000,00, contendo no seu interior 1 casaco avaliado em R\$25.960,00, 1 cinto no valor de R\$ 2.132,00 e demais bens descritos na exordial (fls. 65/66) pertencente a Ciro Nogueira Lima.

Recebida a denúncia (fls.69/70), o réu foi citado, ofertou defesa preliminar, foi mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram colhidas os

depoimentos de duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público (fls.170/175) requereu a procedência da ação, reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes genéricas, regime fechado. A Defesa (fls. 176/188). A Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, regime de pena diverso do fechado, direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é PROCEDENTE.

O réu, na fase policial e em Juízo, confessou a prática delitiva. Justificou a subtração de coisa alheia móvel nas necessidades financeiras que passa, pegou uma mala na esteira, que só tinha roupas que se desfez, na sequência furtou um aparelho celular de outra vítima. Alegou que não sabia a quem pertencia a mala, e não tinha outro interesse além do patrimonial.

A confissão do réu foi roborada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

A testemunha policial Marcel narrou ter recebido a notícia do furto da mala, recebeu fotos dela, analisou as imagens captadas pelas câmeras locais e chegou até o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcelo, participante da investigação, conseguiu ver pelas filmagens o acusado em poder da mala subtraída, identificou seu lugar de embarque, companhia de viagem, qualificação, e lugar da prisão, pois, após o furto ora tratado, foi preso em flagrante cometendo outro ilícito.

A vítima foi ouvida, na fase policial, e declarou os bens que foram subtraídos.

Pois bem, a confissão do réu, somado aos depoimentos das testemunhas são provas suficientes a lastrear o édito condenatório. Pende consignar que, as dificuldades financeiras alegadas não afastam a culpabilidade ou antijuridicidade, o réu estava no aeroporto, chegou de viagem, em um avião, logo, tem inclusive recursos financeiros para pagar passagem de avião, revelador de seu padrão econômico, incompatível com quem está em estado de necessidade alimentar.

De rigor a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, face pluralidade de condenações anteriores, adoto a condenação dos autos 1516701-59.2020.8.26.0228; 0013275-70.2017.8.26.0050, como reveladora de conduta social desfavorável, maus antecedentes, diante do prejuízo conferido à vítima, no valor de R\$ 75.967,00, não reparado e sem perspectiva de reparo, como consequência desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III alínea d do CP) e há a agravante genérica reincidência – autos 000256-86.2018.8.26.0635, uma causa compensa a outra, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, não há causa que justifique a mudança da pena, restando a pena final de 2 anos de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, face circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência específica.

Incompossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o réu é reincidente específico, já foi favorecido com idêntico benefício, dessarte, não faz jus a substituição.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENO GILDEGLAN EVANGELISTA TEIXEIRA como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, sob o regime INICIAL FECHADO e a pena pecuniária de 13 dias multas, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Condeno o réu, nas custas e a reparar o dano da vítima no valor de R\$ 75.967,00 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais).

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e expeça-se mandado de prisão.

O réu poderá apelar em liberdade.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA